

Yurt Dışından Getirilen Altın, Telefon ve Lüks Eşyanın Gümrükte Yakalanması

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 1567 Sayılı Kanun ve 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Işığında

Bu rehber, ilgili gümrük mevzuatı esas alınarak 2026 yılı itibarıyla güncellenmiştir.

Özet

Yurt dışından getirilen ziynet altını 15.000 doları aşmıyorsa beyansız getirilebilir; ancak külçe altın veya bu sınırı aşan miktarın gizlenerek getirilmesi 5607 sayılı Kanun kapsamında kaçakçılık suçu oluşturur. Cep telefonu muafiyeti 3 yılda 1 adettir; fazlası ticari mahiyette kabul edilip el konulabilir. Lüks eşyada muafiyet sınırı 430 avrodur; bu sınırı aşan kişisel eşya beyan edilip vergisi ödenmelidir, gizlenerek geçirilmeye çalışılması idari para cezası veya ticari miktardaysa adli soruşturmayla sonuçlanabilir.

"Altın Getirmek Suç Değil" Cümlesi Yarım Bir Gerçek

Yurt dışı seyahatlerinin artmasıyla birlikte altın, akıllı telefon ve lüks marka eşya getirme eğilimi de artıyor. Havalimanlarındaki yapay zeka destekli x-ray taramaları ve fiziki muayeneler bu eşyaları eskisinden çok daha sık yakalıyor. Kamuoyunda yaygın olan "yakalanırsa sadece eşyaya el konulur" inancı ise eksik bir bilgidir. Eşyanın niteliğine, getiriliş biçimine ve miktarına göre süreç doğrudan hapis cezası istemiyle ağır ceza yargılamasına dönüşebilir.

Bu rehberde altın, telefon ve lüks eşya getirme sınırları, hangi durumların idari cezayla hangi durumların kaçakçılık suçuyla sonuçlandığı ele alınmaktadır.

Altın Getirmede İki Kanun Çatışması

Türkiye'ye yurt dışından altın sokulmasında iki farklı kanun devreye girer ve aralarındaki çizgi hapis cezası riski taşıyacak kadar incedir.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar uyarınca, yolcular ticari amaç taşımayan ve değeri 15.000 Amerikan dolarını aşmayan kişisel ziynet eşyası niteliğindeki altını beyan etmeden Türkiye'ye getirebilir. Bu miktarı aşan ziynet eşyasının gümrük girişinde beyan edilmesi zorunludur.

Buradaki en büyük yanlış, külçe, bar veya yatırım amaçlı altının da yolcu muafiyeti kapsamında serbestçe getirilebileceği sanısıdır. Yatırım altınları özel bir ithalat rejimine tabidir ve yolcu beraberinde vergisiz veya beyansız sokulamaz. Yasal sınırın üzerindeki ziynet altını veya miktar fark etmeksizin külçe altını gümrük kontrolünden kaçırmak amacıyla (elbise cebine gizleyerek, valiz tabanına saklayarak veya vücuda sararak) Yeşil Hat'tan geçirmeye çalışan bir yolcu yakalanırsa, bu eylem basit bir mevzuat ihlali değil, 5607 sayılı Kanun'un 3. maddesinin birinci fıkrası kapsamında gümrük kaçakçılığı suçu oluşturur.

Akıllı Telefon Getirme Sınırı

Yolcuların yurt dışından vergisiz ve muaf olarak getirebileceği cep telefonu sınırı 3 takvim yılında yalnızca 1 adettir. Bu telefonun yolcunun pasaportuna kaydedilmesi ve kimlik numarasına kayıtlı bir hatla kullanılması zorunludur. Yolcu bu sınırı aşacak şekilde valizinde birden fazla kutulu, sıfır telefon bulundurur ve bunu beyan etmeden Yeşil Hat'tan geçirmeye çalışırsa, gümrük memurları fazlalık telefonları ticari mahiyette eşya olarak kabul eder. Telefonların normal dışı şekilde saklanmış olması veya sayısının ticari kazanç sağlayacak boyutta olması hâlinde 5607 sayılı Kanun uyarınca kaçakçılık soruşturması başlatılır ve telefonların tamamına el konulur.

Lüks Çanta, Saat ve Kıyafetlerde Muafiyet Sınırı

Yolcu beraberi eşya muafiyeti kapsamında, ticari miktar veya mahiyet taşımayan kişisel lüks eşyalar için muafiyet limiti toplam 430 avro olarak belirlenmiştir (15 yaşından küçükler için 150 avro). Değeri bu sınırı aşan bir lüks saat veya çanta için yolcunun Kırmızı Hat'tan geçerek ürünü beyan etmesi ve aşan kısım için gümrük vergisini (yaklaşık %20-30) ödemesi gerekir.

Yolcu, değeri binlerce avroyu bulan lüks ürünleri kutularından çıkarıp üzerinde taşıyarak, etiketlerini söküp kişisel eşyasıymış gibi göstererek Yeşil Hat'tan geçmeye çalışırken yakalanırsa gümrük idaresi hileli işlemi tespit eder. Miktar kişisel tüketim sınırındaysa 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 235. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergilerin iki katı idari para cezası kesilir. Aynı üründen birden fazla bulunması ve ticari amaçla getirildiği kanaatine varılması hâlinde ise doğrudan 5607 sayılı Kanun uyarınca adli işlem başlatılır.

Eşya Türü / Durumu	Getiriliş Biçimi	Mevzuat	Hukuki Sonuç
Ziynet altını (15.000 USD altı)	Valizde veya üzerinde, beyansız	32 Sayılı Karar / 1567 Sayılı Kanun	Yasaldır, ceza gerektirmez.
Külçe/has altın veya sınır üstü ziynet	Gizli bölmede veya vücuda sarılı (Yeşil Hat)	5607 Sayılı Kanun m.3/1	Kaçakçılık suçu. 1-5 yıl hapis, eşyanın müsaderesi.
Birden fazla telefon (ticari mahiyette)	Beyan edilmeden valizde saklama	5607 Sayılı Kanun / BTK mevzuatı	El koyma, kaçakçılık soruşturması ve ceza davası.
Lüks saat/çanta (430 avro üzeri)	Etiket sökerek veya gizleyerek (Yeşil Hat)	4458 Sayılı Gümrük Kanunu m.235/3	Vergilerin 2 katı idari para cezası; ticari boyuttaysa 5607 devreye girer.

Olay Özeti

Yurt dışından dönen Serkan Bey, gümrük beyanında bulunmadan, montunun iç astarına dikilmiş özel bölmelerde toplam 500 gram ağırlığında 2 adet külçe altınla Yeşil Hat'tan geçmeye çalışmıştır. X-ray cihazı yoğunluk tespit etmiş ve fiziki aramada altınlar ele geçirilmiştir.

Hukuki Değerlendirme

Altının külçe formunda olması ve mont astarına gizlenmesi, gümrük denetimini hile ile boşa çıkarma kastını ortaya koymaktadır. Gümrük müdürlüğü adli makamlara suç duyurusunda bulunmuş; Serkan Bey hakkında 5607 sayılı Kanun'un 3. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılmış, piyasa değeri yüksek olan altına mahkemece el konulmuştur.

Sıkça Sorulan Sorular

Getirilen ürünleri akrabalara hediye götürüyorsam yine de sınır uygulanır mı?

Evet. Gümrük mevzuatı "hediye" kavramını da yasal muafiyet limitleriyle sınırlar. Örneğin valizde kutuları açılmamış 4 telefon ve 3 lüks çanta bulunması, hediye amacı ileri sürülse dahi ticari miktar kabul edilebilir ve idari cezanın ötesinde kaçakçılık soruşturmasına yol açabilir.

"Eşyanın yasak olduğunu bilmiyordum" savunması işe yarar mı?

Hayır, bu tür bir ifade hukuken geçerli bir savunma oluşturmaz ve çoğu zaman kastın varlığını güçlendirir. Kaçakçılık suç tutanağı düzenlendiği andan itibaren süreç adli nitelik kazanır; ifade öncesinde bir avukattan destek alınması önemlidir.

Dikkat: Süreçte Sık Yapılan Hatalar

Hat seçiminin yanlış yapılması: Beyan edilmesi gereken bir eşyayla Yeşil Hat'tan geçmeye çalışmak, tek başına idari bir ihlali kaçakçılık şüphesine dönüştürebilir.

İtiraz sürelerinin kaçırılması: İdari para cezalarına karşı tebliğden itibaren 15 gün içinde gümrük idaresine itiraz hakkı vardır; bu süre kaçırıldığında ceza kesinleşir.

Sonuç

Yurt dışından getirilen altın, telefon veya lüks eşyanın gümrükte yakalanması, mülkiyet hakkı, vergi hukuku ve ceza yaptırımlarının iç içe geçtiği karmaşık bir süreç doğurabilir. Eşyanın gerçekten ticari kasıtlarla getirilmediğinin ve gizleme kastının bulunmadığının doğru delillerle ortaya konması, hem davanın seyri hem de el konulan eşyanın geri kazanılması açısından belirleyicidir.

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar ve örnek olay Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her dosyanın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, sürecin ilk aşamasından itibaren gümrük ve ceza hukukunda deneyimli bir avukattan destek alınması tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

Yazar: Av. Mert Deniz Küheylan